

PERJANJIAN

No. [...]

TENTANG

[diisi dengan nama pekerjaan]

ANTARA

PT PLN (PERSERO)

DENGAN

[diisi dengan nama Penyedia]

Identifier Perjanjian

Perjanjian [...] berikut semua lampirannya dibuat dan disepakati di [...] pada hari [...] tanggal [...] oleh dan antara:

I. PT PLN (Persero) : Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, dibuat oleh dan dihadapan Sutjipto, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dilakukan perubahan sebagaimana Akta No. 12 tanggal 25 Maret 2021 dibuat oleh dan dihadapan Lenny Janis Ishak, SH. Notaris di Jakarta, yang dalam hal ini di wakili oleh [...] selaku [...] PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah [...] berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: [...] tentang [...], sehingga dalam hal ini berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), berkedudukan di [...], untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. [...] : Suatu [...] yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta No. [...] tanggal [...] dibuat oleh dan dihadapan [...], Notaris di [...], yang telah diubah beberapa kali, terakhir dilakukan perubahan sebagaimana Akta Nomor [...] tanggal [...] dibuat oleh dan dihadapan [...], Notaris di [...] yang dalam hal ini diwakili oleh [...] selaku [...] sehingga dalam hal ini berhak dan bewenang bertindak untuk dan atas nama [...], berkedudukan di [...], untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dasar Pekerjaan

1. **PIHAK PERTAMA** dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, melakukan [*jenis pengadaan*] dengan mengacu pada:
 - a. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 022.P/DIR/2020 tanggal 02 Maret 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa PT PLN (Persero) beserta perubahannya.
 - b. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0018.P/DIR/2023 tentang Kebijakan Strategis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero);
 - c. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 004.P/DIR/2021 tentang Pedoman Jaminan di Lingkungan PT PLN (Persero) ("**Perdir No. 4/2021 tentang Pedoman Jaminan di Lingkungan PT PLN (Persero)**");
 - d. Petunjuk Teknis Standardisasi Perjanjian/Kontrak Konstruksi Transmisi/Gardu Induk pada Direktorat Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) Nomor 0025.I/DIR/2023;
 - e. Petunjuk Teknis Standardisasi Perjanjian/Kontrak Konstruksi Pembangkit pada Direktorat Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) Nomor 002.BA/DAN.01.03/C011040100/2022;
 - f. Petunjuk Teknis Standardisasi Perjanjian/Kontrak Pengadaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) Nomor 003.BA/DAN.01.03/C01040100/2022;
 - g. Peraturan Pelaksana PT PLN (Persero) Nomor 0012E/DIR/2023 tentang Standar Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Lainnya;
 - h. Peraturan Pelaksana PT PLN (Persero) Nomor 0013E/DIR/2024 tentang Standar Prosedur Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
 - i. [...]
2. **PIHAK KEDUA** telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan [*jenis pengadaan*] sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini sesuai dengan dokumen-dokumen sebagaimana berikut:
 - a. Dokumen Tender/RKS No. [...], tanggal [...] beserta addendumnya [apabila ada].
 - b. Surat Penawaran Sampul 1 (Administrasi dan Teknis) No. [...] tanggal [...]
 - c. Surat Penawaran Sampul 2 (Harga) No. [...] tanggal [...]
 - d. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. [...] tanggal [...]
 - e. Surat Perintah Mulai Kerja No. [...] tanggal [...]

- f. Kesepakatan Diskusi Perjanjian (*Contract Discussion Agreement*) tanggal [...]
- g. [...]

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Definisi

1. **Barang** adalah material atau benda dalam berbagai bentuk dan uraian meliputi antara lain bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna Barang/ Jasa.
2. **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP)** adalah berita acara yang dibuat setelah progres fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen).
3. **Berita Acara Selesai Masa Pemeliharaan (BASMP)** adalah berita acara untuk menandakan telah selesainya masa pemeliharaan.
4. **Berita Acara Penyerahan Akhir (BAP-Akhir)** adalah berita acara yang dibuat untuk menyatakan Hak dan Kewajiban para pihak telah selesai seluruhnya sehingga Perjanjian dinyatakan ditutup.
5. **Cacat Mutu** adalah keadaan hasil Pekerja yang tidak berfungsi sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian ini.
6. **Direksi Pekerjaan** adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian.

[mengikuti *definisi tercantum dalam Perdir Nomor 0018.P/DIR/2023 dan sesuai jenis Pengadaan*]

Ruang Lingkup Pekerjaan

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dan melaksanakan [*Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya*] untuk menangani situasi darurat yang dialami oleh **PIHAK PERTAMA**.

Nilai Perjanjian

1. Sumber dana yang digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan Perjanjian adalah [Anggaran APLN/Pinjaman/Hibah Luar Negeri/Pinjaman/Hibah Dalam Negeri].
2. Nilai Total Perjanjian untuk Pekerjaan [Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya] ini adalah sebagaimana dirinci dibawah ini:
 - a. Biaya Aktual Perjanjian, yaitu biaya yang dikeluarkan sesuai dengan pengeluaran sebenarnya dalam pelaksanaan pekerjaan dalam Perjanjian ini.
 - b. Imbalan : [...] % dari Biaya Aktual Perjanjian atau sebesar [mata uang yang disepakati oleh Para Pihak][...] ([terbilang]) atau [mata uang yang disepakati oleh Para Pihak][...] ([terbilang])
 - c. Pajak Pertambahan Nilai [...] % dari Nilai Total Perjanjian : [mata uang yang disepakati oleh Para Pihak] [...] ([terbilang])

Jangka Waktu

1. Jangka waktu pelaksanaan [Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya] yang diatur dalam Pasal [...] Perjanjian ini harus diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** paling lambat [...] Hari Kalender, dihitung mulai dari [tanggal penandatanganan Perjanjian ini/tanggal penyerahan Jaminan Pelaksanaan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA], yaitu tanggal [...].
2. Apabila diperlukan, Perjanjian ini dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK** melalui kesepakatan bersama sebelum berakhirnya periode Perjanjian. Perpanjangan tersebut akan dituangkan dalam bentuk amandemen atau dokumen tertulis lainnya.
3. Pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian harus mengirimkan pemberitahuan tertulis yang disertai dengan penjelasan yang rinci kepada pihak lainnya tidak lebih dari [...] Hari Kalender sebelum Perjanjian berakhir. Pihak lainnya harus memberikan keputusan mengenai persetujuan perpanjangan Perjanjian dalam waktu [...] Hari Kalender. Jika tidak ada keputusan persetujuan perpanjangan Perjanjian dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ayat ini, maka Perjanjian akan dianggap berakhir.

Hak dan Kewajiban

1. Hak **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan Perjanjian:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian ini.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diatur sebagaimana pada Pasal [...] Perjanjian ini.
 - c. **PIHAK PERTAMA** berhak meminta kepada **PIHAK KEDUA** tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidangnya untuk melaksanakan pekerjaan.
 - d. **PIHAK PERTAMA** berhak mengenakan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - e. **PIHAK PERTAMA** berhak memutus Perjanjian ini secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan Perjanjian:
 - a. **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan pembayaran berupa biaya aktual dan imbalan kepada **PIHAK KEDUA** atas hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Perjanjian.
 - b. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan instruksi dan/ atau arahan kepada **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan pekerjaan.
3. Hak **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Perjanjian:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran berupa biaya aktual dan imbalan dari **PIHAK PERTAMA** atas hasil pelaksanaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima instruksi dan/ atau arahan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Perjanjian:
 - a. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan uraian pekerjaan yang telah diatur dalam Perjanjian ini.
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diatur sebagaimana pada Pasal [...] Perjanjian ini.
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib membuat dan menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan hasil pekerjaan.

- d. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Pengamanan sebagaimana diatur pada Perjanjian ini.
- e. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan ketentuan kelestarian lingkungan dan fasilitas sebagaimana diatur pada Perjanjian ini.
- f. **PIHAK KEDUA** wajib menggunakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidangnya untuk melaksanakan pekerjaan.
- g. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dalam mendapatkan seluruh izin-izin yang diperlukan untuk kelancaran pekerjaan dan seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Tata Cara dan Syarat Pembayaran

1. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan mata uang [*Rupiah/mata uang asing yang disepakati oleh PARA PIHAK*].
2. Pembayaran biaya aktual dan imbalan atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah pekerjaan selesai 100%.
3. Pembayaran dilakukan dengan dengan cara **PIHAK KEDUA** mengajukan Surat Permohonan Pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya setelah [...] Hari Kerja setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditanda tangani dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Pembayaran;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP)/Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB);
 - c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) / Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB);
 - d. Lampiran Rincian Biaya Aktual Perjanjian;
 - e. Kuitansi;
 - f. Berita Acara Pembayaran;
 - g. Copy Surat Perintah Kerja yang bermaterai disisi **PIHAK PERTAMA**;
 - h. Faktur Pajak;
 - i. Nomor Pokok Pengukuhan Kena Pajak (NPPKP)/Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);
 - j. NPWP;
4. Pembayaran akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara pemindah bukuan ke rekening **PIHAK KEDUA**, yaitu pada:
Nama Bank : [...]
No. Rekening : [...]

Nama Perusahaan : [...]

5. Pembayaran akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam kurun waktu [...] Hari Kalender setelah dokumen kelengkapan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diterima dengan lengkap dan benar oleh **PIHAK PERTAMA**.
6. Jika terdapat perubahan Pajak PPN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengakibatkan penyesuaian Nilai Total Perjanjian, maka **PARA PIHAK** akan membuat addendum Perjanjian.
7. Biaya transfer menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan akan diperhitungkan secara langsung pada saat pembayaran.

Integritas dan Good Corporate Governance

1. **PARA PIHAK** menyepakati tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya ketidakwajaran dalam pelaksanaan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada tindakan penipuan, penggelapan, pemerasan, kolusi, penyuapan, gratifikasi, korupsi, kecurangan, pemalsuan dan tindakan lain yang tidak sesuai dengan etika bisnis yang baik serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, penerapan praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk peraturan yang mengatur mengenai Tata Kelola Anti Penyuapan yang berlaku di lingkungan PLN.
2. **PARA PIHAK** menyepakati bahwa Perjanjian ini dilaksanakan dengan itikad baik, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya, menerima serta bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, menghindari serta mencegah terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*), menghindari serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, dan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
3. **PIHAK KEDUA** menyatakan, menjamin dan berkomitmen kepada **PIHAK PERTAMA**, untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada, kebijakan anti-fraud dan tata Kelola anti-penyuapan di PLN seperti:
 - a. Menerapkan 4 No's:

- i. *No bribery*, menghindari suap menyuap dan pemerasan,
 - ii. *No gift*, menghindari hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku,
 - iii. *No kickback*, menghindari komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang atau bentuk lainnya,
 - iv. *No luxurious hospitality*, menghindari jamuan yang berlebihan;
- b. Menerapkan uji kelayakan berbasis integritas;
 - c. Menghindari program sosialisasi system manajemen anti-penyuapan yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Menandatangani dan melaksanakan pakta integritas;
 - e. Melaporkan insiden *fraud* melalui *Whistle Blowing System* PLN.
1. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan audit terkait tagihan pembayaran dan dokumen pembukuan serta pencatatan **PIHAK KEDUA** Ketika terdapat indikasi ketidakwajaran dari tagihan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, dimana tujuan pelaksanaan audit tersebut untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan dalam Perjanjian.
 2. Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Atas biaya PLN;
 - b. Dilakukan dengan pemberitahuan selambat-lambatnya [...] ([...]) hari kalender sebelum pelaksanaan audit yang disampaikan pihak **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Pelaksanaan audit dilaksanakan paling lambat dalam waktu [...] ([...]) hari kerja, dilanjutkan dengan pembuatan pelaporan audit oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat dalam [...] ([...]) hari kerja;
 - d. Penyelesaian pembayaran (*settlement/ adjustment*) dilakukan paling lambat [...] ([...]) hari kalender setelah **PIHAK PERTAMA** memaparkan laporan hasil audit kepada **PIHAK KEDUA**;
 - e. **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan audit;
 - f. **PIHAK KEDUA** wajib mengizinkan perwakilan **PIHAK PERTAMA** dan menyediakan dokumen dan data yang diperlukan;
 - g. Permintaan dan penyampaian dokumen dan data audit dilaksanakan pada jam kerja **PIHAK KEDUA**;
 - h. Apabila terdapat Kerjasama antara **PIHAK KEDUA** dengan Pihak Ketiga yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib memastikan dan menuangkan ketentuan

mengenai Hak Akses **PIHAK PERTAMA** terhadap dokumen dan data milik Pihak Ketiga dalam Perjanjian antara **PIHAK KEDUA** dengan Pihak Ketiga tersebut.

- i. **PARA PIHAK** termasuk perwakilannya, akan menjaga kerahasiaan informasi non-publik yang diperoleh dari pelaksanaan audit tersebut.

Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan

1. Kegiatan Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kerja

1.1 Pencegahan Kondisi Berbahaya (*Unsafe Condition*)

PIHAK KEDUA wajib melakukan pengendalian teknis terhadap adanya kondisi berbahaya (*unsafe condition*) pada tempat-tempat kerja, antara lain:

- a. **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
- b. **PIHAK KEDUA** wajib melapor setiap akan memulai pekerjaan dan selesai pekerjaan kepada Pengawas Pekerjaan di lokasi/ unit **PIHAK KEDUA** tersebut melaksanakan pekerjaan;
- c. **PIHAK KEDUA** wajib memiliki dan menerapkan *Standing Operation Procedure* (SOP) untuk setiap pekerjaan;
- d. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan peralatan kerja dan APD sesuai standar bagi tenaga kerjanya pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
- e. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko (IBPPR) pada tempat kerja yang berpotensi bahaya;
- f. **PIHAK KEDUA** wajib membuat *Job Safety Analysis* (JSA) dan Ijin Kerja (*Working Permit*) pada setiap pelaksanaan yang berpotensi bahaya;
- g. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pemeriksaan Kesehatan kerja bagi tenaga kerjanya yang bekerja pada pekerjaan yang berpotensi;
- h. **PIHAK KEDUA** dilarang mempekerjakan masyarakat umum/ buruh harian lepas yang tidak memiliki hubungan Kontraktual dengan **PIHAK KEDUA**.

1.2 Pencegahan Tindakan Berbahaya (*Unsafe Action*)

PIHAK KEDUA wajib melakukan pengendalian personel terhadap perilaku berbahaya (*Unsafe Act*) dari Pelaksana dan Pengawas Pekerjaan, antara lain:

- a. PIHAK KEDUA wajib menunjuk dan menetapkan Pengawas Pekerjaan/ Pengawas K2/K3 yang memiliki kompetensi di bidang pekerjaannya;
 - b. PIHAK KEDUA wajib memasang LOTO (Lock Out Tag Out) pada saat pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi berbahaya;
 - c. Pelaksana Pekerjaan dari PIHAK KEDUA wajib menggunakan peralatan kerja dan APD sesuai standar pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
 - d. PIHAK KEDUA wajib melakukan pengawasan terhadap perilaku tenaga kerjanya yang membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja;
 - e. PIHAK KEDUA wajib memberikan petunjuk dan arahan keselamatan (safety briefing) kepada Pelaksana Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
2. Sertifikasi/ Pendidikan & Pelatihan
- a. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan sertifikasi kompetensi bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dan tenaga teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya;
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib memiliki Tenaga Kerja Pengawas K2/ K3 yang bersertifikasi kompetensi;
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan petunjuk dan arahan keselamatan (safety briefing) kepada Pelaksana Pekerjaan dan tenaga Teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya.
3. Sanksi
- a. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab secara penuh untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut.
 - b. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian Pelaksana Pekerja dari **PIHAK KEDUA**, maka Pelaksana Pekerjaan tersebut bertanggung jawab secara penuh atas akibat kecelakaan tersebut.
 - c. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengevaluasi, memutus Perjanjian barang dan jasa yang sedang berlangsung secara sepihak serta memasukkan **PIHAK KEDUA** tersebut pada Daftar Hitam (*black list*) perusahaan.

Pajak dan Retribusi

1. **PARA PIHAK** harus mengetahui, memahami dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan tentang pajak yang berlaku di Indonesia dan sudah memperhitungkannya dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Pajak-pajak yang berhubungan dengan Perjanjian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan dan peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap kewajiban dan tanggung jawab perpajakan yang timbul akibat pelaksanaan Pekerjaan tidak dapat diklaim atau dituntut kepada **PIHAK** lainnya baik selama dan/atau setelah jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
4. Segala biaya izin-izin yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan retribusi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Kerahasiaan

1. Seluruh informasi yang berhubungan dengan Perjanjian termasuk akan tetapi tidak terbatas pada dokumen-dokumen, data-data, dan/ atau keterangan lain yang terkait dengan Perjanjian ini, menjadi informasi yang bersifat rahasia dan karenanya tidak dapat diperlihatkan dan/ atau diinformasikan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun sebelum mendapat persetujuan tertulis dari masing-masing **PIHAK**.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku selama [...] tahun setelah jangka waktu Perjanjian berakhir.

Risiko Pelaksanaan

1. **PARA PIHAK** wajib bersama-sama mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan Pekerjaan dalam Perjanjian ini.
2. Risiko-risiko diidentifikasi mencakup, namun tidak terbatas pada, risiko teknis, risiko keuangan, risiko lingkungan, dan risiko terkait sumber daya manusia.
3. **PIHAK KEDUA** wajib mengembangkan dan mengimplementasikan strategi manajemen risiko yang sesuai untuk mengurangi atau mengelola risiko-risiko yang diidentifikasi.

4. **PARA PIHAK** masing-masing bertanggung jawab atas risiko yang berada di bawah kendali atau pengaruh langsung terhadap **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Perjanjian.

Kesatuan Perjanjian

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, dengan hierarki sebagai berikut:
 1. Perjanjian ini;
 2. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau Letter of Intent (LoI) atau Letter of Award (LoA) atau Notification of Award (NoA);
 3. Surat Perintah Mulai Kerja;
2. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan dokumen lain, maka yang berlaku adalah dokumen dengan hierarki lebih tinggi.

Penyelesaian Perselisihan

1. Perjanjian ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia atau pilihan hukum yang disepakati para pihak.
2. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/ atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah dan mufakat dalam jangka waktu [...] ([...]) Hari Kalender.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal ini tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri [...].

Korespondensi

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh masing-masing **PIHAK** dengan Alamat surat menyurat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Nama :

Alamat :

Telepon :

Fax :

U.p :

PIHAK KEDUA :

Nama :

Alamat :

Telepon :

Fax :

U.p :

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap [...] yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

[...]

PIHAK KEDUA

[...]